



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Superintendencia Nacional
de Registros Públicos

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN No. 1123-2026-SUNARP-TR

LIMA, 13 de marzo de 2026

APELANTE : **RUBÉN RAÚL BOLÍVAR CALLATA**
Notario de Arequipa.
TÍTULO : N° 3690744 del 10/12/2025 (SID)
RECURSO : Escrito presentado el 13/1/2026.
Fecha de ingreso al Tribunal: 14/1/2026.
REGISTRO : Predios de Arequipa.
ACTO : Compraventa.
SUMILLA :

EFFECTOS DE LA SENTENCIA FIRME SOBRE NULIDAD DE ACTO JURÍDICO

La sentencia firme que declara la nulidad de una transferencia de dominio retrotrae sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de la demanda respectiva, enervando los asientos registrales incompatibles que hubieran sido extendidos luego de la referida anotación, tales como las transferencias de propiedad.

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Mediante el presente título se solicita, a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-SUNARP), la inscripción de la compraventa que otorga [REDACTED] y su cónyuge [REDACTED] a a favor de [REDACTED] y su cónyuge [REDACTED], respecto del predio inscrito en la partida N° [REDACTED] del Registro de Predios de Arequipa.

Para tal efecto, se presentó:

- Parte notarial de la escritura pública de compraventa del 13/11/2025



- otorgada ante el notario de Arequipa Rubén Raúl Bolívar Callata.
- Escrito de subsanación del 18-12-2025.

II. DECISIÓN IMPUGNADA

La registradora pública (e) del Registro de Predios de Arequipa Carmen Milagros Montesinos Zevallos formuló observación al título en los términos que se reproducen a continuación:

"I. ACTO SOLICITADO / ROGATORIA:

COMPRA VENTA (PROPIEDAD).

II. ANTECEDENTE REGISTRAL:

PARTIDA(S) REGISTRAL(ES): 11266396.

III. MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN:

Vista la subsanación presentada, se reitera la observación anterior subsistiendo los defectos advertidos. Téngase en cuenta que conforme a lo dispuesto en el Precedente de observancia obligatoria aprobado en el XXV Pleno del Tribunal Registral: "La sentencia firme que declara la nulidad de una transferencia de dominio, cualquiera sea el rubro en que se encuentre inscrita, retrotrae sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de la demanda respectiva, enervando los asientos registrales incompatibles que hubieran sido extendidos luego de la referida anotación, tales como transferencias de propiedad, embargos, hipotecas, etc." El mismo que resulta plenamente aplicable al presente caso, por cuanto la anotación de demanda es de fecha anterior a la transferencia, encontrándose enervado tal asiento de transferencia incompatible, no siendo procedente la transferencia presentada; criterio que ha sido asumido por el Tribunal registral en reiteradas resoluciones. (Resolución 2737-2025-SUNARP-TR, Resolución 1545-2025-SUNARP-TR)

A continuación, se reproduce la observación anterior:

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que señala: "Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala".

2. Del mismo modo, el artículo 2015 del Código Civil señala que, ninguna inscripción, salvo la primera (inmatriculación), se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane.

3. Revisada la partida registral del predio se advierte que en los asientos C00005 y C00006, se encuentran inscritas las cancelaciones de los títulos de dominio de los asientos C00001, C00002 y C00003, mediante sentencia de fecha 22/02/2021, la cual retrotrae sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de la demanda inscrita en el asiento D00002, que es anterior al Asiento C00004, por lo que no resulta procedente la transferencia solicitada al haberse declarado la nulidad del título de dominio



anterior.

* Se reserva mayor pronunciamiento.

IV. SUGERENCIAS:

1. En atención a lo señalado en el apartado anterior, sírvase a subsanar.

V. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DECISIÓN:

- Artículos 31° y 32° del T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos.

- Precedente de observancia obligatoria aprobado en el XXV Pleno del Tribunal Registral.”

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El apelante sostiene los siguientes argumentos:

En cuanto a los hechos:

1. En la partida registral consta inscrita una anotación de demanda en el asiento D00002.

2. Mediante sentencia judicial de fecha 22 de febrero de 2021, se declaró la nulidad de determinados títulos de dominio, lo que motivó la inscripción de las cancelaciones en los asientos C00005 y C00006, respecto de los asientos C00001, C00002 y C00003.

3. La anotación de demanda fue solicitada por CARPIO ZEGARRA, ROSA CONSUELO, en el Expediente N° 04616-2015-0-0401-JR-CI-02.

4. La sentencia judicial fue obtenida por un sujeto distinto: ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE CAYMA Y ANEXOS DE AREQUIPA – AMPACA, dentro del Expediente N.º 05841-2013-0-0401-JR-CI-01.

5. Mediante esquela de observación, el Registrador sostiene que, conforme al Precedente de Observancia Obligatoria del XXV Pleno del Tribunal Registral, la sentencia retrotrae sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de demanda, enervando automáticamente cualquier transferencia posterior, citando como respaldo las Resoluciones 2737-2025-SUNARP-TR y 1545-2025-SUNARP-TR.

6. Con fecha 10 de diciembre de 2025, se presentó el Título N° 2025-03690744 para la inscripción de una compraventa respecto del inmueble inscrito en la Partida N.º 11266396.

7. Mediante esquela de observación, el registrador denegó la inscripción sosteniendo que la transferencia se encontraría “enervada” por la aplicación del Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el XXV Pleno del Tribunal Registral, debido a la existencia de una anotación de demanda y una posterior sentencia de nulidad.

8. Con fecha 22/12/2025, el registrador reitera la observación, citando además las Resoluciones N° 2737-2025-SUNARP-TR y N° 1545-2025-SUNARP-TR.

9. No obstante, la observación incurre en una aplicación automática e



indebida del precedente, sin analizar la compatibilidad objetiva ni los límites subjetivos de la sentencia judicial.

En cuanto a los fundamentos:

El registrador aplica el precedente del XXV Pleno como si estableciera una prohibición absoluta de inscribir transferencias posteriores a toda anotación de demanda, lo cual no es correcto.

El precedente exige que exista:

- Identidad entre la anotación de demanda y la sentencia firme, y
- Incompatibilidad directa entre el asiento posterior y el contenido del fallo.

En el presente caso:

- La anotación fue solicitada por un sujeto distinto del beneficiario de la sentencia.
- Los procesos judiciales son diferentes.
- No existe identidad subjetiva ni coincidencia procesal.

Por tanto, el supuesto fáctico del precedente no se configura, siendo jurídicamente improcedente su aplicación extensiva.

La cosa juzgada solo alcanza a:

- Las partes del proceso,
- Sus sucesores, y
- Quienes deriven derecho de ellas.

No puede afectar a terceros ajenos al proceso judicial.

En este caso, la medida cautelar fue promovida por CARPIO ZEGARRA, mientras que la sentencia fue obtenida por AMPACA, no existiendo identidad de partes ni vinculación procesal.

Extender los efectos de la sentencia a situaciones jurídicas derivadas de una medida cautelar promovida por un tercero vulnera directamente el artículo 123 del Código Procesal Civil.

El artículo 4 de la LOPJ obliga a cumplir las resoluciones judiciales en sus propios términos, no a ampliar sus efectos.

La sentencia:

- No ordena la cancelación automática de todas las transferencias posteriores.
- No dispone afectación de derechos de terceros ajenos al proceso.
- No declara la nulidad del acto cuya inscripción se solicita.

El registrador no puede interpretar extensivamente una sentencia ni atribuirle efectos no contenidos en su parte resolutive.

La incompatibilidad registral no se presume; debe ser objetiva, directa y verificable en la partida.

En el presente caso:

- El asiento del transferente se encontraba vigente al momento del



otorgamiento del acto.

- No existe asiento que declare su nulidad.
- No existe mandato judicial que ordene cancelar su derecho.

Por tanto, no se configura incompatibilidad registral automática que impida la inscripción.

El principio de tracto sucesivo exige únicamente que el transferente figure inscrito como titular. Dicho requisito se cumple plenamente. El registrador confunde la nulidad de determinados títulos anteriores con la inexistencia automática del derecho actualmente inscrito, desconociendo que mientras el asiento permanezca vigente, produce todos sus efectos.

Las resoluciones citadas por el registrador corresponden a supuestos específicos, en los cuales existía identidad entre la anotación de demanda y la sentencia firme. No constituyen precedentes vinculantes y no pueden aplicarse mecánicamente a un supuesto fáctico distinto, como el presente.

El sistema registral protege la confianza legítima de los terceros que contratan conforme a la información registral vigente. Desconocer la eficacia de un asiento vigente sin mandato judicial expreso vulnera la seguridad jurídica y la función publicitaria del Registro.

El precedente del XXV Pleno establece que la sentencia firme que declara la nulidad de una transferencia retrotrae sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de la demanda respectiva, enervando los asientos incompatibles extendidos con posterioridad. Sin embargo, dicho precedente no opera de manera automática ni mecánica, sino únicamente cuando:

- Existe identidad objetiva entre la pretensión anotada y el contenido de la sentencia; y
- Se verifica una incompatibilidad registral directa, concreta y objetiva entre los asientos.

En el presente caso, la esquila no desarrolla ningún análisis técnico de compatibilidad registral, limitándose a invocar el precedente como una regla absoluta, lo que vulnera el deber de motivación suficiente.

Conforme al principio de legitimación, los asientos registrales producen todos sus efectos mientras no sean rectificadas o canceladas conforme a ley. En tanto no exista un asiento específico que cancele expresamente el derecho vigente del transferente al momento de la presentación del título, el Registrador debe presumir su validez y eficacia jurídica. La sola referencia histórica a una nulidad anterior no elimina automáticamente la



presunción de legitimidad de los asientos vigentes.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

Partida N° 1 [REDACTED] del Registro de Predios de Arequipa

En la citada partida corre inscrito el predio rural, [REDACTED], [REDACTED] distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa.

En el asiento C00001 el dominio corre inscrito a favor de J [REDACTED] [REDACTED] en mérito a la venta otorgada por Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos de Arequipa - Ampaca.

En el asiento C00002 corre inscrita la venta otorgada a favor de [REDACTED] [REDACTED]

En el asiento C00003 corre inscrita la venta a favor de [REDACTED] [REDACTED]

En el asiento D00002 corre inscrita la demanda de nulidad de acto jurídico y otros interpuesta por [REDACTED] en contra de [REDACTED] [REDACTED] y otros. Expediente 04616-2015.

En el asiento C00004 corre inscrita la venta a favor de [REDACTED] [REDACTED]

En el asiento C00005 corre inscrita la cancelación del asiento C00001 en mérito a sentencia judicial en los seguidos sobre nulidad de acto jurídico por Ampaca contra [REDACTED] y otros. Expediente 05841-2013.

En el asiento C00006 corre inscrita la cancelación del asiento C00002 y C00003 en mérito a sentencia judicial en los seguidos sobre nulidad de acto jurídico por Ampaca contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y otros. Expediente 05841-2013.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente la vocal [REDACTED].

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala, la cuestión a determinar es la siguiente:

¿Cuáles son los efectos de la sentencia firme que declara la nulidad de una transferencia?



VI. ANÁLISIS

1. En el presente caso se solicita, a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-SUNARP) se solicita la inscripción de la compraventa que otorga [REDACTED] a favor de [REDACTED] [REDACTED]s, respecto del predio inscrito en la partida N° [REDACTED] del Registro de Predios de Arequipa.

La primera instancia denegó la inscripción señalando que revisada la partida registral del predio se advierte que en los asientos C00005 y C00006, se encuentran inscritas las cancelaciones de los títulos de dominio de los asientos C00001, C00002 y C00003, mediante sentencia de fecha 22/02/2021, la cual retrotrae sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de la demanda inscrita en el asiento D00002, que es anterior al asiento C00004, por lo que no resulta procedente la transferencia solicitada al haberse declarado la nulidad del título de dominio anterior.

El recurrente argumenta que la sentencia inscrita en los asientos C00005 y C00006 no se retrotraen a la fecha de la anotación de la demanda a que se refiere el asiento D00002, porque no se trata del mismo proceso, por lo que el asiento C00004 sigue vigente.

En tal sentido, corresponde a esta instancia determinar cuáles son los efectos de la inscripción de la sentencia y si ésta fue resguardada por una anotación de demanda en la partida registral.

2. Entre las medidas cautelares contempladas en el Código Procesal Civil se encuentra la anotación de demanda, que tiene por finalidad, como toda medida cautelar, asegurar la ejecución de la sentencia a expedirse dentro de un proceso judicial en el que se discuten derechos inscritos, según se recoge en el artículo 673 del precitado código adjetivo.

De esta forma, mediante su registro en la partida respectiva se asegura que la sentencia a expedirse se cumpla, evitando que posteriores inscripciones de actos incompatibles impidan la inscripción de dicha sentencia.

Es por ello que en el Reglamento General de los Registros Públicos se recoge la figura de la retroprioridad¹, es decir, que una vez anotada preventivamente la medida cautelar, en este caso la anotación de

¹ Artículo 68.- Retroprioridad derivada de la anotación preventiva Inscrito el acto o derecho cuya prioridad ha sido cautelada por la anotación preventiva, surtirá sus efectos desde la fecha del asiento de presentación de la anotación, salvo disposición distinta.



demanda, el título que contiene la sentencia definitiva expedida en dicho proceso judicial va a retrotraer sus efectos no a la fecha del asiento de presentación de dicho título, sino a la fecha del asiento de presentación del título que dio mérito a la anotación de demanda.

De esta forma se asegura que las inscripciones posteriores a la anotación de demanda de actos incompatibles con la sentencia, no le sean oponibles.

3. Sobre el tema, en el Pleno del Tribunal Registral XXV realizado en sesión ordinaria los días 12 y 13 de abril de 2007², se aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria:

EFFECTOS DE SENTENCIA FIRME SOBRE NULIDAD DE ACTO JURÍDICO

“La sentencia firme que declara la nulidad de una transferencia de dominio, cualquiera sea el rubro en que se encuentre inscrita, retrotrae sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de la demanda respectiva, enervando los asientos registrales incompatibles que hubieran sido extendidos luego de la referida anotación, tales como transferencias de propiedad, embargos, hipotecas, etc. En consecuencia, en la expedición de certificados de dominio y de gravámenes no serán considerados dichos asientos enervados³”.

Criterio adoptado en la Resolución N° 136-2007-SUNARP-TR-L del 5/3/2007.

Los fundamentos que sustentaron la aprobación del citado precedente derivan de la aplicación del principio de prioridad consagrado en los artículos 2016 y 2017 del Código Civil, y se transcriben a continuación:

- “Una de las maneras como el registro admite la cancelación de inscripciones es a través de la solicitud de inscripción de una sentencia firme que se pronuncia sobre la nulidad de una compraventa. Así tenemos que el literal b) del artículo 94 del Reglamento General de los Registros Públicos establece como uno de los supuestos de cancelación cuando se declara la nulidad del título en cuya virtud se han extendido las inscripciones o anotaciones preventivas. Del mismo modo, el numeral 99 del acotado reglamento dispone que “la nulidad del título supone la nulidad de la inscripción o anotación preventiva extendidas en su mérito, siendo la resolución judicial que declare dicha nulidad, título suficiente para la cancelación del asiento respectivo”.
- Esto es que el Registro no puede exigir que adicionalmente al pronunciamiento judicial sobre la nulidad de una compraventa, se acredite la existencia de un pronunciamiento expreso de la judicatura acerca de la cancelación del asiento respectivo.

² Publicado en el diario oficial El Peruano el 15/6/2007.

³ Criterio adoptado en la Resolución N° 136-2007-SUNARP-TR-L del 5/3/2007.



- Ahora bien, la presentación de la rogatoria judicial conducente a la inscripción de una sentencia firme que declara fundada una demanda de nulidad de compraventa, genera efectos legales y jurídicos dependiendo de si se ha asegurado o no la decisión final en el juicio correspondiente con una medida cautelar de anotación de la demanda.

- Si existe vigente anotación preventiva de demanda:

En estas situaciones, el Tribunal Registral se ha pronunciado reiteradamente en base a la doctrina y legislación pertinentes en el sentido que la inscripción de la sentencia firme retrotraerá sus efectos a la fecha de la anotación de la demanda.

- Si no existe o ha caducado o se ha extinguido por cualquier otro motivo una anotación preventiva de demanda:

En este caso, el Tribunal Registral estima que, si bien la sentencia firme puede acceder al registro, sus efectos se producirán recién, como cualquier inscripción, desde la fecha del asiento de presentación del título.

- No obstante, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Registral en el primero de los supuestos, es decir, cuando existe anotada una demanda, los Registradores y demás personal registral como los abogados certificadores, incurrir en error al realizar el análisis de las partidas registrales involucradas, atribuyendo titularidades distintas a las que deberían ser materia de publicidad y ello ocurre por la razón de que en nuestro ordenamiento jurídico existen vacíos⁴ que llevan a efectuar dichas interpretaciones.

- Resulta comprensible hasta cierto punto las conclusiones erróneas de la primera instancia, porque si bien se inscriben los partes judiciales que contienen la sentencia firme de nulidad de compraventa, provocando la extensión de asientos sea en el rubro c) de transferencias o en el rubro d) de cargas y gravámenes; en general los jueces no emiten pronunciamiento sobre los actos jurídicos dispositivos inscritos en fecha posterior a la compraventa declarada nula, con lo que tenemos una partida registral donde la sentencia podría aparecer prima facie como una inscripción más que no altera el contenido de los derechos y titularidades inscritas.

⁴ No existe ninguna disposición legal que diga qué hacer o cómo reaccionar frente a los asientos de inscripción extendidos en la partida registral del predio luego del asiento o título declarado nulo, que sean incompatibles con los alcances de la sentencia firme respectiva. Sólo el artículo 673 in fine del Código Procesal Civil señala que “la anotación de la demanda no impide la transferencia del bien ni las afectaciones posteriores, pero otorga prevalencia a quien ha obtenido esta medida”. En cambio, el artículo 198 del Reglamento Hipotecario Español, dice: “Si la demanda anotada prospera, la sentencia firme ordenará que se practiquen las inscripciones o cancelaciones correspondientes, siendo título bastante para ello la ejecutoria o el mandamiento judicial, sirviendo también como título para cancelar los asientos posteriores a la anotación preventiva de demanda que sean contradictorios o limitativos del derecho que se inscriba.



- Por este motivo es que los Registradores formulan observaciones invocando v.gr. el principio de tracto sucesivo regulado por el artículo 2015⁵ del Código Civil en las solicitudes de inscripción de transferencias de dominio, esto es, para ellos la partida no ha sufrido alteración alguna y, por tanto, no existe adecuación con el antecedente registral.

- Tenemos que reconocer que lo ideal sería que el órgano jurisdiccional que emitió el fallo favorable a la nulidad de la compraventa, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 673 in fine del Código Procesal Civil y en ejecución de sentencia, disponga la cancelación de los asientos posteriores a la anotación de la demanda que sean incompatibles o que se contrapongan con la decisión judicial firme, sin embargo, en los hechos va a ser difícil que ello suceda, porque los jueces se amparan en la legislación procesal para señalar que la pretensión estuvo dirigida exclusivamente a la declaración de nulidad de un acto determinado y no de otros totalmente diferentes, o que la pretensión no comprendió la cancelación de asiento registral alguno, es decir, son renuentes a efectuar una interpretación jurídica del tipo indicado mientras no exista norma expresa que así lo permita.

- A diferencia de la solución judicial antes esbozada, sugerimos la emisión de un precedente de observancia obligatoria que represente para los Registradores y demás personal registral un sustento para la calificación de los títulos o para las expediciones de certificados relativos al contenido de las partidas registrales en el Registro de Predios. A esta propuesta, la llamaremos la solución registral.

- Este planteamiento tendría asimismo como punto de partida lo dispuesto por el artículo 673 in fine del Código Procesal Civil: “La anotación de la demanda no impide la transferencia del bien ni las afectaciones posteriores, pero otorga prevalencia a quien ha obtenido esta medida.”

- ¿Qué debemos entender por prevalencia? De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, prevalencia es acción y efecto de prevalecer y este término tiene a su vez varias acepciones. Una de ellas es: dicho de una persona o cosa: Sobresalir, tener alguna superioridad o ventaja.

- Por consiguiente, la lectura de la norma sería la siguiente: Que si bien la anotación de la demanda no impide la transferencia del bien ni las afectaciones posteriores, en el caso que la misma sea declarada fundada con sentencia firme, esta prevalecerá o se impondrá sobre las referidas transferencias o afectaciones posteriores.

- La precitada posición tiene coherencia, en tanto y en cuanto la anotación de la demanda como cualquier otra medida cautelar se encuentra condicionada en su vigencia por el resultado del proceso. Si la demanda para la cual se dictó la medida cautelar es amparada, luego la misma se

⁵ Artículo 2015.- Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane.

convertirá en medida ejecutiva para la ejecución de la sentencia. Si por el contrario, la demanda es declarada infundada, la medida cautelar caducará de pleno derecho.

- Por eso es que el CPC ha dispuesto que la anotación de la demanda no impide las transferencias o afectaciones posteriores del bien, porque se está poniendo en el caso que el proceso judicial aún no ha concluido con sentencia firme, constituyéndose dicha anotación en una advertencia a los implicados en el proceso y terceros ajenos al mismo, acerca de la posibilidad de que en un futuro determinado (conclusión del proceso) la situación jurídica de los derechos adquiridos sobre el bien en litigio y publicitados o no por el registro podría sufrir alteraciones, esto es, quedar a las resultas del contencioso judicial.

- Por supuesto que el numeral 673 del C.P.C. hay que concordarlo con el artículo 68 del Reglamento General de los Registros Públicos, relativo a la retroprioridad derivada de la anotación preventiva y que se resume en los efectos de la sentencia firme que declare fundada una demanda se retrotraerán a la fecha del asiento de presentación de la anotación respectiva.

- Otro de los fundamentos que apoyaría esta solución estaría dado por la doctrina registral. Ramón M. Roca Sastre y Luis Roca-Sastre Muncunill⁶, señalan con relación al principio de tracto sucesivo: "(...) lo que ocurre es que el principio de tracto actúa normalmente o por regla general, en su manifestación de tipo formal, o sea, como requisito de previa inscripción (cada acto dispositivo ha de constar en un asiento propio o destinársele una inscripción separada, sin que en un mismo asiento consten varias disposiciones concatenadas), de manera que un acto dispositivo no puede inscribirse sin que previamente ya esté registrado en su propio asiento el acto en virtud del cual adquirió quien en aquel otro acto dispositivo aparece como titular disponente. Pero este eslabonado formal (un asiento por acto registrable) no siempre precisa cumplirse, ya que existen ciertos supuestos en que es permitido que en una misma inscripción consten varios actos dispositivos a la vez, destacándose el último de ellos, que es el que constata la titularidad vigente registral (tracto sucesivo comprimido o abreviado), así como se dan otros casos en los cuales el encadenamiento, que constituye la esencia íntima del principio de tracto, se cumple de una manera especial (modalidades de tracto sucesivo) (...) I) Existen otros varios supuestos en los que se producen modalidades de aplicación del principio de tracto sucesivo, entre los cuales se destacan principalmente los siguientes: (...) 5) La inscripción de una ejecutoria dando lugar a una demanda que fue anotada preventivamente cuando con posterioridad a esta anotación la finca anotada hubiere sido objeto de posteriores transmisiones inscritas, da la impresión de no dejar muy bien parado el principio de tracto sucesivo, pues la inscripción de aquella ejecutoria no se apoya en la inscripción última de

⁶ ROCA SASTRE, Ramón M. y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Luis. Derecho Hipotecario. Bosch Casa Editorial S.A., Barcelona, España, Tomo II. 8va Edición, 1995. Pág. 121,150-151.

propiedad. Pero, éste es efecto del juego retroactivo o de reserva de puesto que las anotaciones de demanda provocan, y en rigor sólo aparentemente rompe el encadenamiento del causante al sucesor, que mediante eslabones formales deben mostrar los libros hipotecarios (...).”

- Esto quiere decir que el Registro admite la inscripción de las sentencias firmes que declaran la nulidad de acto jurídico de compraventa, sin que exista incumplimiento del principio de tracto sucesivo, porque existen previamente anotadas demandas que cautelan dichas sentencias y es en virtud de ese mismo principio y del principio de legitimación que debe entenderse que la inscripción de la sentencia determina de manera implícita que la situación de la partida registral del predio y de las titularidades, queda sujeta a lo que haya resuelto el órgano jurisdiccional, esto es, si se ha declarado nulo el acto jurídico de compraventa, entonces la titularidad registral de dominio corresponderá a los propietarios o vendedores que aparecían en dicho acto. Con esta conclusión, solo en apariencia se rompería el encadenamiento que debe existir del causante al sucesor en virtud del principio de tracto sucesivo, ya que no habría concordancia con el antecedente registral si se han inscrito con posterioridad a la anotación de demanda otras transmisiones de la propiedad o enajenaciones.

- La solución registral al problema estudiado pasa por llegar a la conclusión de que los asientos registrales incompatibles extendidos luego de la anotación de la demanda de nulidad de acto jurídico han quedado <“enervados”. Enervar, según el Diccionario de la Lengua Española es debilitar, quitar las fuerzas. Es decir, si la sentencia de nulidad de acto jurídico retrotrae sus efectos a la fecha de la anotación de la demanda, cómo quedan los asientos intermedios incompatibles, si no es enervado, debilitado, incapaz de oponerse a una resolución que tiene la autoridad de la cosa juzgada. Lo que no podríamos hacer es asumir que los asientos han sido cancelados, porque esta atribución es exclusiva del órgano jurisdiccional en virtud del principio de legitimación registral.

- En la doctrina registral existe además la categoría de los asientos vigentes y no vigentes para diferenciarlos de los asientos cancelados y no cancelados. Así, Antonio Manzano Solano⁷, expresa: “Tampoco la inscripción de la transferencia de dominio o derecho real inscrito es causa de extinción del asiento que los contiene, ni da lugar a su cancelación. Al contrario, la inscripción de una transferencia es prueba de la vitalidad del historial de la finca, que se compone de los distintos asientos, concatenados entre sí por el nexo de los negocios jurídicos inscribibles y sus diferentes titulares. Afirmar que la inscripción de una transferencia extingue la inscripción anterior es desconocer la distinción entre asientos vigentes y no vigentes, y confundirla con la distinción entre asientos cancelados y no cancelados. El asiento cancelado no existe registralmente; por eso, como

⁷ MANZANO SOLANO, Antonio. Derecho Registral Inmobiliario para Iniciación y Uso de Universitarios. Volumen II – Procedimiento Registral Ordinario. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España – Centro de Estudios Registrales, Pág. 946.



regla general, no se incluye en las certificaciones (art. 340 R.H). El asiento no vigente, en cambio, existe registralmente, pero carece de eficacia (v.gr. la inscripción previa del dominio del vendedor).”

- No obstante, en el caso que nos ocupa no sería adecuado que empleemos la categoría de los asientos no vigentes, que se encuentra reservada como hemos visto a los actos de transferencia de la propiedad de un bien, donde el asiento del anterior propietario existe registralmente, pero carece de eficacia; en contraposición a los asientos intermedios incompatibles, los cuales aun cuando hayan generado transferencias o mutaciones jurídico reales del bien⁸, por las razones alegadas a lo largo de la ponencia no deberían seguir existiendo registralmente, ni ser considerados, como en los supuestos de cancelaciones, para los efectos de la expedición de los certificados correspondientes.

- A modo de ejemplo, podríamos encontrar que en la partida registral se han extendido diversos y numerosos asientos relativos a derechos reales o personales, como embargos, hipotecas, compraventas, donaciones, servidumbres, derechos de superficie, etc.

- Si se solicita la expedición de un certificado de gravámenes del predio, el mismo no debe incluir ni los embargos, ni las hipotecas o servidumbres inscritos en el registro luego de la anotación de la demanda. Todos estos asientos deben reputarse enervados por la inscripción de la sentencia firme sobre nulidad de acto jurídico.

- Asimismo, para los efectos de la calificación de la titularidad registral (propiedad), debe tenerse en cuenta la situación existente a la fecha de la anotación de la demanda; ignorando las transferencias de dominio ocurridas en fecha posterior a la aludida anotación. Ello en virtud del principio de tracto sucesivo.

- No está demás precisar que aun cuando se hayan extendido asientos con fecha posterior a la anotación de la demanda, éstos pueden quedar subsistentes, si no son incompatibles con los efectos de la sentencia de nulidad, tales como asientos relativos a la numeración de un predio o constitución de servidumbres forzosas a favor de empresas de electricidad, etc.”

4. En efecto, este Tribunal, con relación al precedente antes citado, ha concluido que no es necesario que la sentencia sobre nulidad de acto jurídico de transferencia se pronuncie expresamente acerca de la nulidad o extinción de la vigencia de los asientos de transferencia de dominio o de gravámenes extendidos en fecha posterior a la anotación de demanda, o respecto a la nulidad de los actos jurídicos en mérito a los que se extendieron. Así, en virtud a un razonamiento jurídico fundado en la normativa procesal civil (artículo 673 del Código Procesal Civil) debe

⁸ Se entiende cuando aún no había accedido al registro la sentencia de nulidad de acto jurídico.



estimarse que dichos asientos han quedado enervados por el hecho que cuando se inscribieron (las transmisiones de dominio o los gravámenes) existía una anotación preventiva en el Registro que advertía de la posibilidad que el derecho adquirido quedara sin efecto.

En el supuesto que se considerara que la anotación preventiva de una demanda de nulidad de acto jurídico o de nulidad de asiento registral no afecta los derechos inscritos con posterioridad a dicha anotación que resulten contradictorios con los alcances de la sentencia que en definitiva se emita en el proceso, dicha medida carecería de sentido alguno y no tendría utilidad ni efecto jurídico.

En consecuencia, conforme al precedente, los asientos intermedios que resulten incompatibles quedarán enervados no produciendo ningún efecto. Pero ello, siempre que la sentencia haya sido resguardada con la anotación de demanda.

5. Como ya se indicó en el rubro IV de la presente (antecedentes registrales), en la partida electrónica N° [REDACTED] del Registro de Predios de Arequipa consta inscrito el predio rural, [REDACTED], distrito de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa.

En la citada partida se han extendido, entre otros, los siguientes asientos registrales:

En el asiento C00001 el dominio corre inscrito a favor de [REDACTED], en mérito a la venta otorgada por Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos de Arequipa - Ampaca.

En el asiento C00002 corre inscrita la venta otorgada a favor de [REDACTED]

En el asiento C00003 corre inscrita la venta a favor de [REDACTED]

En el asiento D00002 corre inscrita la demanda de nulidad de acto jurídico y otros interpuesta por [REDACTED] en contra de [REDACTED] y otros. Expediente 04616-2015.

En el asiento C00004 corre inscrita la venta a favor de Justo [REDACTED]

En el asiento C00005 corre inscrita la cancelación del asiento C00001 en mérito a sentencia judicial en los seguidos sobre nulidad de acto jurídico por [REDACTED] y otros. Expediente 05841-



2013.

En el asiento C00006 corre inscrita la cancelación del asiento C00002 y C00003 en mérito a sentencia judicial en los seguidos sobre nulidad de acto jurídico por Ampaca contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y otros. Expediente 05841-2013.

6. De los asientos que anteceden, podemos apreciar que la demanda del asiento D00002 respecto del proceso de nulidad de acto jurídico fue anotada en virtud del título archivado N° 1 [REDACTED] del 31/10/2016.

Dicha demanda se inscribió por Resolución N° 2 del 29.09.2016, expedida por Edgard Pineda Gamarra, juez del Segundo Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, asistido por Secretario Judicial Ewart Johann Gómez Campos, **en el expediente N° 04616-2015-46-0401-JR-CI-02**, sobre nulidad de acto jurídico y otros, **interpuesta por [REDACTED]** en contra de [REDACTED], sobre el inmueble inscrito en la partida vinculada.

Revisado el citado título archivado, consta la Resolución N° 4 del 25-05/2016 que admite la demanda y en la que se indica lo siguiente:

“(…) SE RESUELVE: ADMITIR a trámite, en la vía del proceso de **CONOCIMIENTO**, la demanda sobre (1) Primera pretensión principal se declare la Nulidad del Acto Jurídico en contra de los demandados, a efecto se declare nulo y en consecuencia invalido e ineficaz el acto jurídico de CompraVenta del inmueble identificado como lote [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] otorgado por la Sociedad Conyugal conformada por J [REDACTED] a favor de los demandados [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], mediante escritura pública de fecha 28 de enero del 2014 otorgado por ante el Notario César Fernández Dávila (2) Segunda pretensión principal se declare la Nulidad del Acto Jurídico en contra de los demandados, a efecto se declare nulo y en consecuencia invalido e ineficaz el acto jurídico de CompraVenta del inmueble identificado como lote 1300, [REDACTED] de la irrigación el [REDACTED] otorgado por los demandados [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mediante escritura pública de fecha 06 de agosto del 2015 otorgado por ante la Notaria Elsa Holgado de Carpio (3) Pretensión Accesorio de las dos pretensiones principales la cancelación de los asientos registrales C00002, C00003 de la Partida Registral 1 [REDACTED] así como de la inscripción de la nulidad de acto jurídico de los antecedentes notariales de la Notaria César Fernández Dávila Barreda y Elsa Holgado de Carpio; **presentada por [REDACTED] en contra de la**



SOCIEDAD CONYUGAL CONFORMADA POR

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], en consecuencia,
SE CONFIERE **TRASLADO** de la demanda al demandado por el plazo de
TREINTA días para su contestación, teniéndose por ofrecidos los medios
probatorios, y agréguese a los antecedentes los anexos adjuntados. (...)”

Así también consta la Resolución N° 02 del 29/09/2016, la cual concede la
medida cautelar de anotación de demanda, señalándose lo siguiente:

“(...) **SE RESUELVE:** Dictar **MEDIDA CAUTELAR** a favor de [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], en forma de **ANOTACIÓN DE**
DEMANDA sobre el Lote 1300, [REDACTED]
[REDACTED] inscrito en la Partida Registral N° [REDACTED] 6 en contra de los
demandados la Sociedad Conyugal conformada por [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] inscrito en
la Partida Registral Nro. [REDACTED] del Registro de Propiedad Inmueble de
la Zona Registral Número XII sede de Arequipa; (...)”

7. Ahora bien, se puede observar también de los antecedentes registrales
que en los asientos C00005 y C00006 consta la inscripción de la
cancelación de los asientos C00001, C00002 y C00003 de la partida
vinculada, en mérito a la sentencia contenida en la Resolución N° 76 del
22/02/2021 expedida por la juez del Primer Juzgado Especializado en lo
Civil de Arequipa Dra. Shelah Galagarza Pérez, confirmada por Sentencia
de Vista N° 257-2022 del 14/06/2022, declarada ejecutoriada por
Resolución N° 107 del 23/01/2025, en el proceso de nulidad de acto jurídico
con **Expediente N° 05841-2013-0-0401-JR-CI-01**.

De la revisión del título archivado N° 1163249 del 21/04/2025 que diera
mérito a la cancelación de asientos contenida en los asientos C00005 y
C00006 de la partida vinculada se verifica lo siguiente:

Resolución N° 76 del 22/02/2021 cuya parte pertinente señala:

VISTOS: De fojas cuarenta y seis a ochenta y uno y escrito de subsanación
de fojas ochenta y seis, [REDACTED]
[REDACTED], interponen demanda de
Nulidad de acto jurídico en contra de Asociación Mutualista de Pequeños
Agricultores de Cayma y Anexos de Arequipa, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], solicitando:



(...)

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. (...) Mediante Auto de Vista número 748-2018, se dispuso acumular al proceso 5841-2013 al Expediente número 4616-2015-0-0401-JR-C1-02.(...)

FALLO.

(...)

3. Declarando FUNDADA la demanda de NULIDAD DE ACTO JURÍDICO, interpuesta por [REDACTED]

[REDACTED], en contra de Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos de Arequipa, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], por las causales de Fin Ilícito y Cuando la ley lo declara nulo, **planteadas en el Expediente 5841-2013**; en consecuencia, **DECLARO NULOS:** i) El acto jurídico contenido en la Escritura Pública número 3478, de fecha cuatro de octubre del dos mil once, otorgada ante Notario Público Gorky Oviedo Alarcón, mediante el cual **Ampaca adjudica a los esposos Justo Pastor Vilca Gallegos y Maura Isabel Gallegos Núñez de Vilca**, el predio rústico identificado como Lote 1300, ubicado en el [REDACTED], [REDACTED], distrito de Uchumayo; y, ii) El acto jurídico contenido en Escritura Pública de Ratificación de compraventa número 5160, otorgada ante Notario Público César Fernández Dávila Barreda, con fecha diecinueve de noviembre del dos mil doce, **mediante la que se ratifica el antes indicado acto jurídico.** (...)

6.- Declarando FUNDADA la demanda de NULIDAD DE ACTO JURÍDICO interpuesta por [REDACTED] en contra de la sociedad conyugal conformada por [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], por las causales de Simulación Absoluta, Fin Ilícito y ser contrario a las normas de orden público y buenas costumbres, **planteadas en el Expediente 4616-2015**; en consecuencia, **DECLARO NULOS:** i) El acto jurídico contenido en la Escritura Pública número 676, de fecha veintiocho de enero del dos mil catorce, otorgada ante Notario Público César Fernández Dávila Barreda, mediante el cual **Justo** [REDACTED]

[REDACTED] **transfieren en compraventa a favor de** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], el Lote 1300, ubicado en el [REDACTED], [REDACTED], Sección K, distrito de Uchumayo, inscrito en la Partida Registral número 11266396 del Registro de Predios de la Zona Registral XII sede Arequipa; y, ii) El acto jurídico contenido en Escritura Pública número 3218, de fecha seis de agosto del dos mil quince, otorgada ante Notario Público Elsa Holgado de Carpio, mediante la que [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **s, transfieren en compraventa a favor de** [REDACTED] el mismo predio antes indicado. **ORDENO:** La cancelación de los asientos C0002 y C0003



inscritos en la Partida Registral número [REDACTED] del Registro de Predios de la Zona Registral XII - sede Arequipa, así como la inscripción de la nulidad en la Escritura Pública 676 de fecha veintiocho de enero del dos mil catorce, otorgada ante Notario Público César Fernández Dávila Barreda y en la Escritura Pública número 3218 de fecha seis de agosto del dos mil quince, tramitada ante Notario Público Elsa Holgado de Carpio.(...) (Énfasis y subrayado nuestro).

Sentencia de Vista N° 257-2022. Resolución N° 99 (CATORCE-1SC) del 14/06/2022.

La cual confirma todos los extremos de la sentencia de primera instancia.

Resolución N° 107 del 23/01/2025:

DECLARAR EJECUTORIADA la Sentencia número Nro. 17-2021-1°JC/CSJAR, contenida en la resolución número setenta y seis, expedida en fecha veintidós de febrero de dos mil veintiuno, obrante a fojas dos mil cincuenta y cinco, al haber adquirido calidad de cosa juzgada, y conforme su estado REMÍTASE AL JUZGADO DE EJECUCIÓN.

8. Como vemos de las piezas procesales citadas correspondientes al título archivado que contiene la sentencia de nulidad de acto jurídico llevado a cabo mediante **Expediente N° 05841-2013-0-0401-JR-CI-01**, consta de la **sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 76 del 22/02/2021, en el numeral 6 del fallo**, que se declara fundada la demanda de NULIDAD DE ACTO JURÍDICO interpuesta por [REDACTED] en contra de la sociedad conyugal conformada por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], por las causales de Simulación Absoluta, Fin Ilícito y ser contrario a las normas de orden público y buenas costumbres, **planteadas en el Expediente 4616-2015**; que es el mismo expediente de la demanda anotada en el asiento D00002 de la partida vinculada.

Ello tiene su sustento en que tal como se indica en la sentencia, mediante Auto de Vista número 748-2018, **se dispuso acumular al proceso 5841-2013 (expediente de la sentencia registrada en la partida vinculada) al Expediente número 4616-2015-0-0401-JR-C1-02, que es el expediente correspondiente a la demanda anotada en el asiento D00002 de la citada partida.**

Por tanto, corresponde la aplicación del precedente de observancia obligatoria descrito en el tercer considerando de este análisis, pues la



sentencia fue resguardada con la demanda del proceso, como consecuencia de la acumulación de procesos. Por tanto, los efectos de la sentencia se retrotraen a la demanda del asiento D00002 de la partida vinculada, quedando enervado el asiento C00004 inscrito con posterioridad a la demanda del asiento D00002, pues la adquisición del asiento C00004 fue realizada con conocimiento de la demanda anotada y por tanto, sujeto a los resultados del proceso judicial a que se refiere la demanda, resultados que no sólo afectan a las partes del proceso, sino también a los terceros, pues la demanda ha sido publicitada en la partida vinculada y por tanto es oponible *erga omnes*. No es que el asiento C00004 sea nulo, sino que sus efectos han quedado enervados por efectos del resultado del proceso cuya demanda fue anotada.

En consecuencia, se confirma **la observación decretada por la primera instancia**.

Estando a lo acordado por unanimidad;

VII. RESOLUCIÓN

CONFIRMAR la observación formulada por el registrador público del Registro de Predios de Arequipa, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

Firmado digitalmente por:

ROSARIO DEL CARMEN GUERRA MACEDO

Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Registral

ELENA ROSA VÁSQUEZ TORRES

Vocal del Tribunal Registral

ROCÍO ZULEMA PEÑA FUENTES

Vocal del Tribunal Registral

R.Peña.F.